

“知产”变“资产”——从新《公司法》看企业实缴出资

佑平企服 2024年8月24日 15:00 湖南

“知产”变“资产”

从新公司法修订看企业实缴出资

新修订的公司法（以下简称“新公司法”）于2024年7月1日正式实施生效。其中，新公司法对公司注册资本认缴登记制的修改，在坚持认缴制的基础上，新增了要求认缴出资额在公司**成立之日起的5年内全部缴足**的期限规定。

此外，值得注意的是，对于股东出资形式，新公司法保留了原公司法中知识产权作为无形资产作价入股的出资形式。

修订前后有关法律规定的对比：

原《公司法》	新《公司法》
第二十六条 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。	第四十七条 有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足。 法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额、股东出资期限另有规定的，从其规定。
第二十七条 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。	第四十八条 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。 公众号 · 佑平企服



因此，基于新公司法出资期限的变化，对尚未完成注册资本实缴的存量公司而言，为实现新法合规目的，有两种实现路径：

(1) **减资**

(2) **出资实缴**

就减资路径而言，根据规定，除需履行法定减资程序以外，还要求全体股东对减资前的公司债务在原有认缴出资范围内承担连带责任。

而就出资实缴路径而言，除常规的以现金或实物资产形式出资以外，基于现金流等因素，很多股东可能会考虑通过知识产权作价入股的形式完成实缴。

新公司法框架下知识产权出资优势

Advantages



如前所述，基于新公司法的规定，尚未实缴的公司在不进行减资的情况下，股东要完成出资实缴可能会面临比较大的现金流压力，而知识产权作为一种无形资产，同样具备法定出资形式的合法外观，在股东合法拥有相关知识产权的情况下，将**知识产权作价入股可较大程度缓解股东的出资压力**，具备多重优势，详见下图。



知识产权作价出资的其他常见问题

Questions

01 可作为知识产权出资的具体权利客体有哪些？▶

《民法典》第123条规定：“知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利：（一）作品；（二）发明、实用新型、外观设计；（三）商标；（四）地理标志；（五）商业秘密；（六）集成电路布图设计；（七）植物新品种；（八）法律规定的其他客体。”

02 知识产权的价值评估方法主要有哪些？▶

关于知识产权的评估方法，以专利技术价值评估为例，目前业内常见的评估方式包括成本法、市场法和收益法等。

03 未按规定进行实缴有什么处罚？▶

新公司法施行前设立的有限责任公司在过渡期内未调整出资期限的，公司登记机关可以依法要求其在九十日内调整出资期限，出资期限自2027年7月1日起不得超过五年。

END



佑平企服
WWW.SHIJIAO888.COM
企业实缴一站式服务平台

政策新规 · 目录

下一篇 · 我国与八十多个国家和地区建立稳定知识产权合作关系

